铁西兴顺 TX-52 新生活广场室内改造工程“12·6”一般高处坠落事故调查报告

铁西区政府事故调查组

2025 年 2 月 14 日

目 录

一、涉事工程基本情况 ..... - 1 -

（一）工程项目概况 ..... - 1 -

（二）工程建设单位情况 ..... - 2 -

（三）工程施工单位情况 ..... - 2 -

（四）其他相关单位情况。 ..... - 3 -

（五）工程组织管理及相关人员情况 ..... - 4 -

（六）事故发生单位及相关单位安全管理情况 ..... - 5 -

（七）事故发生经过 ..... - 5 -

（八）事故现场情况 ..... - 7 -

（九）人员伤亡和直接经济损失情况 ..... - 8 -

二、事故应急处置及评估情况 ..... - 8 -

（一）事故信息接报及响应情况 ..... - 8 -

（二）事故现场应急处置情况 ..... - 9 -

（三）善后处理情况 ..... - 9 -

（四）事故应急处置评估 ..... - 9 -

三、事故原因分析 ..... - 10 -

（一）直接原因分析 ..... - 10 -

（二）事故相关检验检测和鉴定情况 ..... - 11 -

（三）其它可能因素排除 ..... - 11 -

（四）间接原因分析。 ..... - 11 -

（五）事故暴露出的其他问题 ..... - 12 -

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议 ..... - 12 -

（一）因在事故中死亡不予追究责任人员 ..... - 12 -

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议 ..... - 13 -

（三）对其他相关人员和相关单位的行政处罚建议 ..... - 15 -

五、事故整改和防范措施.....- 17 -
（一）深刻汲取事故教训，从严夯实企业主体责任。.....- 17 -
（二）强化行业安全监管，深入开展隐患排查整治。.....- 17 -
（三）牢固树立安全发展理念，防范化解安全风险。.....- 18 -

2024 年 12 月 6 日 8 时 01 分许，位于沈阳市铁西区建设中路 52 号 TX-52 新生活广场室内改造工程工地内，在拆除二楼至三楼的扶梯过程中，发生一起高处坠落事故，造成 1 人死亡，直接经济损失 200 余万元。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）《中华人民共和国建筑法》等法律法规和有关规定，经依法授权，于 12 月 6 日由区应急局牵头，会同公安铁西分局、区总工会、区城建局、区执法分局、区市场局、兴顺街道办事处组成铁西兴顺 TX-52 新生活广场室内改造工程“12·6”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请了区纪委监委和铁西区人民检察院派员参加事故调查。事故调查组还聘请了专家参与事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入开展调查工作。通过现场勘查、调查取证、检验检测、综合分析等工作，查明了事故原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员、责任单位的处理建议和改进工作的措施建议。

经调查认定，铁西兴顺 TX-52 新生活广场室内改造工程“12·6”一般高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

一、涉事工程基本情况

（一）工程项目概况

TX-52 新生活广场室内改造工程项目。主要工程范围：沈阳

市铁西区建设中路 52 号，室内一、二层局部装修改造，涉及建筑装饰、结构、给排水、暖通空调、电气、消防、弱电工程等。工程建设方：沈阳家世界商业有限公司（以下简称沈阳家世界），工程施工方：辽宁正泽建设科技集团有限公司（以下简称辽宁正泽）。合同价款壹仟零肆拾伍万元整（含税），改造面积为 28237.32 平方米。

（二）工程建设单位情况

沈阳家世界商业有限公司。统一社会信用代码：91210100696537358U，成立日期：2009 年 12 月 24 日，变更日期：2024 年 2 月 1 日，法定代表人：蒋雪晨，住所：沈阳市铁西区建设中路 52 号。经营范围：一般项目：日用百货销售；建筑装饰材料销售；家具销售；五金产品批发；会议及展览服务；市场营销策划；物业管理；停车场服务；餐饮管理等。

（三）工程施工单位情况

辽宁正泽建设科技集团有限公司。统一社会信用代码：91210103769554504J，成立日期：2005 年 01 月 07 日，法定代表人：徐冬东，住所：辽宁省沈阳市沈河区先农坛路 15 号。经营范围：许可项目：人防工程防护设备制造，特种设备制造，房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，建筑智能化工程施工，文物保护工程施工，各类工程建设活动，电力设施承装、承修、承试，消防设施工程施工，建筑物拆除作业（爆破作业除外），施工专业作业，建筑劳务分包等；一般项目：技术服务、技术开

发、工程管理服务，规划设计管理等。

（四）其他相关单位情况。

沈阳臻鑫商业管理有限公司，为沈阳家世界商业有限公司提供资产管理服务。沈阳辉鸿物业有限公司，为沈阳家世界商业有限公司提供物业管理服务。TX-52 新生活广场室内改造工程实际负责人员和日常工作人员均由上述两个公司相关人员组成。

沈阳臻鑫商业管理有限公司。统一社会信用代码：91210106MAD73NYTXU，成立日期: 2023 年 12 月 22 日，法定代表人：胡秀杰，住所：辽宁省沈阳市铁西区北一中路 1 甲号 5F 层 Z-5F-A-A,Z-5F-A-B 号商铺 DZ-604。经营范围：一般项目：商业综合体管理服务；物业管理；企业管理；非居住房地产租赁；停车场服务；城市绿化管理；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；餐饮管理；市场营销策划；广告设计、代理；广告制作；广告发布；市场调查（不含涉外调查）。

沈阳辉鸿物业有限公司。统一社会信用代码：91210106MADCXUK190，成立日期: 2024 年 02 月 22 日，法定代表人：刘俊，住所：辽宁省沈阳市铁西区北一中路 1 甲号 5F 层 Z-5F-A-A,A-5F-A-B 号商铺 DZ-382。经营范围：一般项目：物业管理；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；餐饮管理；酒店管理；社会经济咨询服务；企业形象策划；商标代理；市场调查（不含涉外调查）；园林绿化工程施工；商务代理代办服务；外卖递送服务；汽车装饰用品销售；停车场服

务；专业保洁、清洗、消毒服务；劳务服务。

（五）工程组织管理及相关人员情况

2024 年 10 月 12 日，沈阳家世界和辽宁正泽签订了《TX-52 新生活广场室内改造工程合同》；同时签订了《施工安全协议书》。

梁某城，辽宁正泽施工中心总监，二级建造师，系该工程项目负责人。

郭某辉，工作单位沈阳臻鑫商业管理有限公司，担任 TX-52 新生活广场室内改造工程项目工程师职务，负责项目改造工程楼内部分（项目工程室内的一切事物）。

赵某森，工作单位沈阳辉鸿物业有限公司，系物业类负责人，担任 TX-52 新生活广场室内改造工程项目工程经理职务，负责项目的整体改造工程（项目工程整体工作部署）。

杨某涛，个体，以收废品为生计，经辽宁正泽项目负责人梁某城介绍于 2024 年 11 月 5 日到沈阳家世界收废旧排风筒。12 月 5 日组织人员进入施工现场，对扶梯进行拆除。

冯某，工人，与杨某涛首次对接 12 月 6 日拆除扶梯工作事项，后介绍申某军与杨某涛具体对接相关工作。

申某军，与冯某为工友关系，是与杨某涛商谈 12 月 6 日拆除扶梯具体工作事项的工人。

王某风，与申某军为工友关系。

李某防，与申某军为工友关系。

王某章（死者），与王某风为工友关系。

申某军、王某风、李某防、王某章（死者）为此次拆除旧扶梯的施工工人。

（六）事故发生单位及相关单位安全管理情况

辽宁正泽建设科技集团有限公司。经查，该公司未制定安全生产教育和培训计划，未对拆除扶梯人员进行安全教育和培训，未进行安全技术交底；未制定扶梯拆除组织设计方案；扶梯周边未设置临边防护和安全警示标识；无专职或兼职安全生产管理人员对现场进行统一协调管理；为规避办理施工许可证事项，联合沈阳家世界故意篡改工程合同造价款，向执法、审批部门提供虚假工程合同，并进行虚假备案。（“合同”造价款 188 万元）

沈阳家世界商业有限公司。经查，该公司未按要求编制生产安全事故应急救援预案；未办理工程施工许可证；在发现施工人员无任何安全防护措施违规拆除扶梯作业时，未及时督促辽宁正泽对现场存在的安全隐患进行整改或及时采取暂停施工措施。为规避办理施工许可证事项，联合辽宁正泽故意篡改工程合同造价款，向执法、审批部门提供虚假工程合同，并进行虚假备案。（“合同”造价款 188 万元）

（七）事故发生经过

12 月 2 日，沈阳家世界和辽宁正泽在组织召开业务会中提出拆除扶梯事项。

12 月 4 日，赵某森在“家世界装修项目业主沟通群”（微信）中提出“拆扶梯补楼板等；新扶梯位置（除拆除楼板）等工作由

贵司完成”，梁某城回复“收到”。直至事故发生前辽宁正泽未提出异议。

12 月 5 日 7 时 49 分，郭某辉在“家世界装修项目业主沟通群”（微信）中告知拆除扶梯安全注意事项“今天二层扶梯拆除动氧气乙炔割扶梯，一定要保证氧气瓶乙炔瓶的距离大于 5 米，焊、割作业点与氧气瓶、乙炔瓶等危险物品的距离不得少于 10 米，与易燃易爆物品的距离不得少于 30 米；如达不到上述要求的，应执行动火审批制度，并采取有效的安全隔离措施”。梁某城回复“收到”。

8 时 09 分，郭某辉在“家世界装修项目业主沟通群”（微信）中视频告知“拆除扶梯人员还未到位”，梁某城语音答复“再有 20 来分钟就到了”。

8 时 52 分，梁某城在“家世界装修项目业主沟通群”（微信）中视频告知郭某辉，拆除扶梯人员已到位。（12 月 5 日杨某涛先雇佣 6 名施工人员拆除扶梯）

杨某涛认为当前拆除扶梯人员不专业，预重新找一批专业人员进行扶梯拆除。14 时 33 分，杨某涛通过网络途径（具体网络平台名称杨某涛记不清）找到冯某，经冯某介绍，申某军与杨某涛对接，商谈 12 月 6 日扶梯拆除事宜。

14 时 35 分，赵某森在“家世界装修项目业主沟通群”（微信）中视频和文字强调“绑筋还是人太少”，梁某城语音答复“等明天扶梯拆完，后天就多上人了，一起把钢筋绑出来”。

15 时 33 分，申某军与杨某涛联系，带领工友王某风到施工现场商谈拆除扶梯具体工作内容，口头约定扶梯拆除费用。

12 月 6 日 7 时 30 分许，申某军带领王某风、李某防、王某章从新生活广场西北门外挂步梯进入到广场（室内）东南侧二楼至三楼扶梯位置，分别在扶梯的不同位置进行拆除作业。

7 时 55 分左右，郭某辉在巡查过程中发现申某军等四名施工人员正在进行拆除扶梯作业，施工人员未佩戴劳动防护用品，郭某辉现场告知施工人员注意安全，并要求其佩戴安全帽，同时将现场照片发送到“家世界装修项目业主沟通群”（微信）中，未及时叫停作业。

7 时 58 分左右，王某章从上下扶梯之间坠落。

8 时 01 分，王某风拨打了 120 急救电话。

8 时 17 分，120 到达现场，王某章抢救无效死亡。

（八）事故现场情况

事故发生地点位于沈阳市铁西区建设中路 52 号新生活广场室内（原“天空之城”广场室内）二楼东南侧。

具体坠落位置: 由二楼至三楼上下扶梯中间第三块金属板材（扶梯由上至下第 5——7 梯级）处坠落。距南侧玻璃窗户 3m、北侧墙 5.94m，该作业位置二楼无楼板，坠落高度 12m。（见事故位置示意图: 图 1、图 2、图 3、图 4）

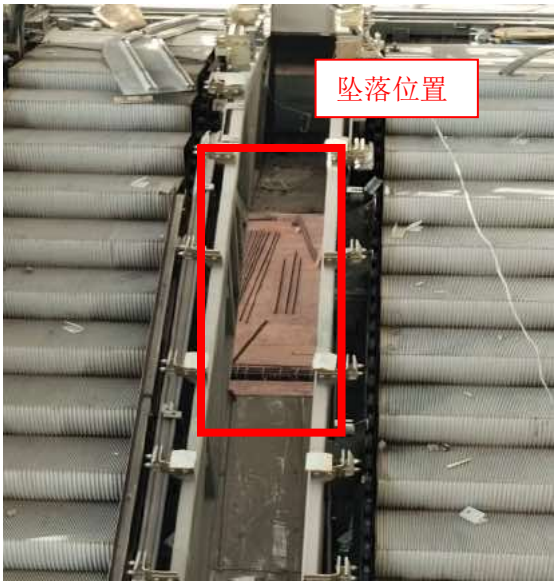


图 1 坠落位置示意图



图 2 坠落位置示意图

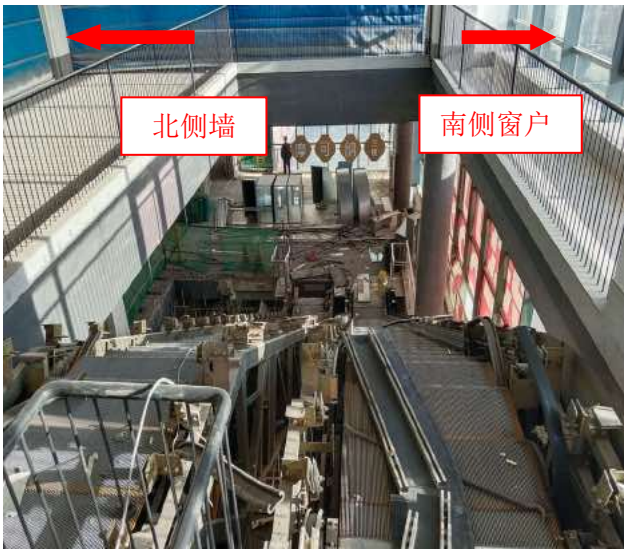


图 3 事故位置示意图



图 4 坠落位置及高度示意图

（九）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡，直接经济损失 200 余万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024 年 12 月 6 日 8 时 04 分，申某军拨打了 110 报警电话，

报告现场情况。

8 时 42 分，公安铁西分局指挥中心向区应急局报送了高处坠落亡人事故信息。

区应急局接到事故信息后，立即派出人员到达事故现场了解情况，同时第一时间将事故信息向区委、区政府和市应急局进行了报告。

（二）事故现场应急处置情况

2024 年 12 月 6 日 8 时 01 分，施工现场工人王某风拨打了 120 急救电话。

8 时 17 分，120 到达现场，进行了现场处置。

8 时 42 分，区应急局接到事故信息报告后，第一时间到达事故现场，对现场进行了拍照、取证，并告知事故相关单位做好现场保护等工作。

9 时许，现场处置结束。

（三）善后处理情况

事故发生后，公安铁西分局、兴顺街道办事处责令企业做好家属安抚和赔偿工作。经多次协商沟通，于 2024 年 12 月 11 日沈阳家世界与死者家属达成了 110 万元的赔偿协议，签订了《赔偿协议书》。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，沈阳家世界和辽宁正泽工作人员迅速赶到事故现场，施工人员及时拨打 120 急救电话，配合医疗机构和公安部

门工作，同时将事故情况逐级上报。企业应急响应及时、善后处理平稳有序。公安、应急、城建、属地街道办事处接报后，立即启动《沈阳市铁西区建筑工程生产安全事故应急救援预案》，应急响应及时、处置得当。

三、事故原因分析

事故的直接原因是: TX-52 新生活广场室内改造工程拆除扶梯现场未采取必要的安全防范措施，作业人员王某章无证上岗，在拆除扶梯过程中，未佩戴劳动防护用品，违规拆除扶梯，不慎坠落死亡。

（一）直接原因分析

1.物的不安全状态

TX-52 新生活广场室内改造工程项目二楼至三楼上下扶梯中间为金属板，其下面无支撑，无承重力，实为装饰品。施工人员王某章借助金属板作为作业平台，在拆除扶梯内侧围裙板（金属板上有其稳定脚印，见图 5）过程中，不慎坠落，发生事故。上下扶梯中间金属板为一层 2mm 左右厚度的板材（见图 6），其金属板材不能承重是本次事故的物的不安全状态。



图 5 第一块金属板踩踏脚印



图 6 金属板材示意图

2.人的不安全行为

王某章个人安全意识淡薄，无证上岗，未佩戴劳动防护用品违章冒险作业。该违章冒险作业为本次事故人的不安全行为。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

对王某章的死亡原因鉴定情况

2024 年 12 月 10 日，公安铁西分局委托南京东南司法鉴定中心，对王某章的死亡原因进行了鉴定。2025 年 12 月 26 日，该中心出具了《南京东南司法鉴定中心司法鉴定意见书》（宁东南司鉴中心[2024]病鉴字第 277 号）。鉴定意见：被鉴定人王某章符合遭巨大钝性外力作用导致颅脑损伤合并胸部损伤而死亡。

（三）其它可能因素排除

公安机关通过现场勘查、询问核实涉事相关人员，排除人为故意伤害。

（四）间接原因分析。

辽宁正泽建设科技集团有限公司。一是该公司无安全管理人员，对建设单位发现的施工作业人员违规作业行为未及时有效管理，未消除生产安全事故隐患。二是在未取得施工许可证的前提下，违法施工。三是未在扶梯周边放置或张贴安全警示标志[1]，同时未设置安全防护措施[2]。四是将扶梯拆除工程发包给没有资

[1] 《建设工程安全生产管理条例》（第 393 号令）第二十八条：第一款 施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。

[2] 《中华人民共和国建筑法》第三十九条：第二款 施工现场对毗邻的建筑物、构筑物和特殊作业环境可能造成损害的，建筑施工企业应当采取安全防护措施。

质的个人，在拆除过程中未制定施工组织方案，未进行报备[3]。上述原因是导致此次事故发生的间接原因，也是主要原因。

沈阳家世界商业有限公司。一是未按要求编制生产安全事故应急救援预案。二是《TX-52 新生活广场室内改造工程合同》中未明确统一协调、管理，实际现场管理人员郭某辉在发现拆除扶梯工人违章作业后，未及时告知施工人员停止作业，未及时消除生产安全事故隐患。三是将施工许可办理手续[4]交给施工单位，并以欺骗的方式取得该工程项目施工许可备案。

（五）事故暴露出的其他问题

1.企业弄虚作假，规避办理审批事项。沈阳家世界和辽宁正泽为规避办理施工许可证相关事宜，向执法部门提供虚假工程合同，在沈阳市一体化在线政务服务平台上进行虚假施工许可备案[5]。

2.部门间联动机制不够完善。建筑施工领域施工许可办理，符合审批监管条件的限额以上工程项目衔接的比较好，但限额以下备案的工程项目，在监督检查多方联动环节上还不够完善。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡不予追究责任人员

[3] 《建设工程安全生产管理条例》（第 393 号令）第十一条：建设单位应当将拆除工程发包给具有相应资质等级的施工单位。

建设单位应当在拆除工程施工 15 日前，将下列资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案：(一)施工单位资质等级证明；(二)拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明；(三)拆除施工组织方案；(四)堆放、清除废弃物的措施。

[4] 《中华人民共和国建筑法》第七条：第一款 建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。

[5] 《市城乡建设局关于调整房屋建筑和市政基础设施工程施工许可证办理限额的通知》（沈建发〔2020〕103 号）工程投资额在 200 万元以下或者建筑面积在 1000 平方米以下的房屋建筑和市政基础设施工程，可以不申请办理施工许可证。

王某章，TX-52 新生活广场室内改造工程拆除扶梯工人。无高空作业证，未佩戴劳动防护用品，违法违规冒险作业导致坠落事故发生，鉴于其在事故中已死亡，不再追究其责任。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.对事故有关责任人员的行政处罚建议

徐某东，辽宁正泽建设科技集团有限公司法定代表人。一是未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。二是未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。以上行为是导致事故发生的原因之一，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）（五）项[6]规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[7]的规定，建议由铁西区应急管理局依法依规对其进行行政处罚。

梁某城，辽宁正泽建设科技集团有限公司施工中心总监，TX-52 新生活广场室内改造工程项目负责人，对施工现场的安全施工负责。一是未组织参与本单位安全生产教育和培训。二是未组织开展危险源辨识和评估。三是未组织参与本单位应急救援演练。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）（三）（四）项[8]，依据《中华人民共和国安全生产法》

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；

第九十六条[9]规定，建议由铁西区城建局依法依规对其进行行政处罚。

2.对事故有关责任单位的行政处罚建议

辽宁正泽建设科技集团有限公司。一是未配备专职或兼职安全生产管理人员。二是未有效检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。三是未制定本单位安全生产教育和培训计划，未对从业人员进行安全生产教育和培训。四是未在施工现场设置明显的安全警示标志。五是拆除扶梯前未制定拆除施工组织方案，同时未进行报备。上述行为是导致事故发生的主要原因，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第二款[10]、第二十八条第一款[11]的规定和《建设工程安全生产管理条例》（第393号令）第十一条、第二十八条第一款[12]、第四十一条第二款[13]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项[14]的规定，建议由铁西区应急管理局依法

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第二十四条：第二款 前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。

[11] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：第一款 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[12] 《建设工程安全生产管理条例》（第393号令）第二十八条：第一款 施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。

[13] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[14] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一

依规对其进行行政处罚。

（三）对其他相关人员和相关单位的行政处罚建议

1.对其他相关人员的处理建议

蒋某晨，沈阳家世界商业有限公司法定代表人。一是未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。二是未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）（五）项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第一款[15]的规定，建议由铁西区应急管理局依法依规对其进行行政处罚。

郭某辉，负责 TX-52 新生活广场室内改造工程项目室内的一切工作内容。对在检查巡查中发现施工人员违反操作规程违规拆除扶梯后，未及时纠正或制止，未及时消除生产安全事故隐患。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（六）项[16]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，建议由铁西区应急管理局依法依规对其进行行政处罚。

赵某森，负责 TX-52 新生活广场室内改造工程整体工作部署。作为该项目负责人，未落实“三管三必须”要求，未检查该工

百万元以下的罚款；

[15] 《中华人民共和国安全生产法》第九十四条：第一款 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处二万元以上五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上十万元以下的罚款，责令生产经营单位停产停业整顿。

[16] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

程项目的安全生产状况、及时排查生产安全事故隐患。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项[17]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，建议由铁西区应急管理局依法依规对其进行行政处罚。

2.对其他相关单位的行政处罚建议

沈阳家世界商业有限公司。一是未配备专职或兼职安全生产管理人员；未及时督促整改从业人员的违章作业行为、及时消除生产安全事故隐患。二是未按要求制定生产安全事故应急救援预案。三是未办理施工许可证，以欺骗的方式取得施工许可备案。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第二款、第四十一条第二款、第八十一条[18]和《中华人民共和国建筑法》第七条[19]、《建设工程施工许可管理办法》第三条第二款[20]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第（一）（六）项[21]、第一百零二条[22]的规定，建议由铁西区应急管理局依法依规对其进行行政处罚。

建议由区执法分局对该公司以欺骗的方式取得施工许可备

[17]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

[18]《中华人民共和国安全生产法》第八十一条：生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。

[19]《中华人民共和国建筑法》第七条：建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。

[20]《建设工程施工许可管理办法》第三条：第二款 任何单位和个人不得将应当申请领取施工许可证的工程项目分解为若干限额以下的工程项目，规避申请领取施工许可证。

[21]《中华人民共和国安全生产法》第九十七条：生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款:（一）未按照规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员、注册安全工程师的；（六）未按照规定制定生产安全事故应急救援预案或者未定期组织演练的。

[22]《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条：生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的罚款；

案依法依规进行立案调查。

五、事故整改和防范措施

（一）深刻汲取事故教训，从严夯实企业主体责任。

1.辽宁正泽建设科技集团有限公司。要深刻汲取事故教训，严格落实企业主体责任，按规定制定扶梯拆除施工组织方案，设置安全防护措施，并进行报备后方可继续进行扶梯拆除作业。要规范编制生产安全事故应急预案，并适时组织演练。加强从业人员的生产安全教育和培训，并做好安全技术交底工作。按照公司规模配备专职或兼职安全生产管理人员，加强施工现场安全管理和人员管控，在施工区域设置安全警示标识，及时消除生产安全事故隐患。

2.沈阳家世界商业集团有限公司。要加强公司的运营和管理，按规定办理施工许可证后方可继续施工；规范编制生产安全事故应急预案，并适时组织演练。同时按照规定配备专职或兼职安全生产管理人员，建立隐患清单、台账，及时销账。

（二）强化行业安全监管，深入开展隐患排查整治。

坚持人民至上、生命至上，以“时时放心不下”的责任感，抓实抓细工作落实，盯紧苗头隐患，全面排查风险，筑牢安全防线。行业监管部门要严格落实“三管三必须”要求，压实各方监管责任，做好备案、许可、监管各环节的衔接工作，坚决杜绝发生建设工程监管盲区、死角等问题。要深刻汲取事故教训，举一反三，切实防范此类事故发生，切实维护人民群众生命财产安全和社会

安全稳定。

（三）牢固树立安全发展理念，防范化解安全风险。

要牢固树立安全发展理念，持续推进安全生产治本攻坚三年行动工作部署，强化底线思维，加大监督检查力度。要加强建筑工地和装饰装修现场的安全宣传教育，提高建筑领域企业和企业负责人的安全生产管理水平，进一步增强从业人员的安全意识和应对突发事件的能力，防范化解安全风险，确保安全稳定。

铁西兴顺TX-52新生活广场室内改造工程

“12·6”一般高处坠落事故调查组